

## ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

สำนักงานอัยการจังหวัดนครพนม  
คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 283/2530  
นายบุญยก สิงห์

โจทก์  
จำเลย

ป.วิ.อ. มาตรา 158 (5), มาตรา 176

พ.ร.บ.ป่าไม้ มาตรา 38 (1) (2), มาตรา 39, มาตรา 71

โจทก์บรรยายฟ้องแต่เพียงว่า จำเลยนำหมายเคลื่อนที่จากแห่งหนึ่งไปสู่อีกแห่งหนึ่งโดยผ่านเข้าเขตด่านป่าไม้ของอีกแห่งหนึ่งนั้น โดยไม่ได้ระบุว่าเป็นการนำไม้หรือของป่าเคลื่อนที่ต่อไปภายหลังที่ไปถึงที่อันระบุไว้ในใบอนุญาตหรือไปถึงด่านป่าไม้ด่านแรกตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พ.ศ. 2484 มาตรา 38 (1) หรือ (2) อันจะทำให้เป็นความผิดตามมาตรา 39, 71 จึงเป็นฟ้องที่ขาดองค์ประกอบความผิดตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 158 (5) แม้จำเลยจะให้การรับสารภาพก็ลงโทษจำเลยไม่ได้

(อ้างคำพิพากษาศาลฎีกาที่ 1420/2509)

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยได้นำหวายเส้นเล็กซึ่งไม่ใช่หวายตะค้าทองซึ่งเป็นของป่า  
เคลื่อนที่โดยบรรทุกรถยนต์จากอำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคายไปยังตำบล  
ปลาปาก อำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม ผ่านเข้าเขตด่านป่าไม้จังหวัดนครพนม  
โดยไม่มีใบเบิกทางของพนักงานเจ้าหน้าที่กำกับตามกฎหมาย ขอให้ลงโทษตามพระ

ราชบัญญัติป่าไม้ พ.ศ.๒๔๘๔ มาตรา ๓๙, ๗๑ ซึ่งแก้ไขแล้วและขอให้รับหมายของ  
กลาง

จำเลยให้การรับสารภาพ

ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้อง

โจทก์อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ตามบทบัญญัติของมาตรา ๓๘ ให้ใช้บังคับถึงการนำไม้หรือ  
ของป่าเคลื่อนที่ต่อไปภายหลังที่เข้าลักษณะใดลักษณะหนึ่งของ (๑) ถึง (๔) ดังนั้นผู้  
ที่นำไม้หรือของป่าเคลื่อนที่ที่จะต้องมิใช่เบี่ยงทางของพนักงานเจ้าหน้าที่กำกับไปด้วย  
ตามมาตรา ๓๙ ก็ต่อเมื่อปรากฏความตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา ๓๘ สำหรับคดีนี้จะ  
ต้องปรากฏว่า จำเลยนำไม้หรือของป่าเคลื่อนที่ต่อไปภายหลังที่ไปถึงที่อันระบุไว้ใน  
ใบอนุญาตแล้วตาม (๑) หรือนำไม้ที่ทำโดยไม่ต้องรับอนุญาตไปถึงด่านป่าไม้ด่านแรก  
แล้วตาม (๒) ของมาตรา ๓๘ เพราะหากเป็นการนำไม้หรือของป่าที่ได้รับอนุญาต เมื่อ  
ยังไม่ไปถึงที่อันระบุไว้ในใบอนุญาต หรือการนำไม้ที่ทำโดยไม่ต้องรับอนุญาต เมื่อยัง  
ไม่ไปถึงด่านป่าไม้ด่านแรก ก็ยังไม่จำเป็นต้องมีใบเบิกทางของพนักงานเจ้าหน้าที่กำกับ  
ตามมาตรา ๓๙ การที่โจทก์บรรยายฟ้องแต่เพียงว่า จำเลยนำหวายเคลื่อนที่จาก  
จังหวัดหนองคายมาถึงอำเภอปลาปากจังหวัดนครพนมโดยผ่านเข้าเขตด่านป่าไม้  
จังหวัดนครพนมโดยไม่ได้รับอนุญาตว่าเป็นการนำไม้เคลื่อนที่ต่อไปภายหลังที่ไปถึงที่อัน  
ระบุไว้ในใบอนุญาตหรือไปถึงด่านป่าไม้ด่านแรก ตามมาตรา ๓๘ (๑) หรือ (๒) จึงเป็น  
ฟ้องที่บรรยายข้อเท็จจริงขาดองค์ประกอบความผิดตามประมวลกฎหมายวิธี

พิจารณาความอาญามาตรา ๑๕๘ (๕) แม้จำเลยจะให้การรับสารภาพ ก็ไม่อาจลงโทษจำเลยได้ ทั้งนี้ตามนัยคำพิพากษาศาลฎีกาที่ ๑๔๒๐/๒๕๐๙ ระหว่างพนักงานอัยการจังหวัดสิงห์บุรี โจทก์ นายชั้น โพธิทอง จำเลย

พิพากษายืน

(สุนทร จันทรศักดิ์-สมศักดิ์ เกิดลาภผล-สาระ เสาวมล)

ศาลจังหวัดนครพนม - นายนิติ เอื้อจรัสพันธุ์  
ศาลอุทธรณ์ - นายไพฑูรย์ เนติโพธิ์

|                             |                             |
|-----------------------------|-----------------------------|
| <u>แหล่งที่มา</u>           | กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา |
| <u>แผนก</u>                 |                             |
| <u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u> |                             |
| <u>ต้น</u>                  | <u>หมายเหตุ</u>             |